

Nr. 179 Wahrnehmung der Aufsicht über die Akademie für Deutsches Recht. 23. Oktober / 3. November 1939

R 43 II/1510a, Bl. 47, 52–53 Ausfertigungen¹

Beginn:

Beginn:

a.: Der Reichsminister der Justiz an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 23. Oktober 1939

Betrifft: Akademie für Deutsches Recht. 3 Anlagen.

Sehr geehrter Herr Kollege Dr. Lammers!

Der Erlaß des Führers über die Vereinfachung der Verwaltung² hat den Obersten Reichsbehörden eine erhöhte Verantwortung für die Tätigkeit der Körperschaften des öffentlichen Rechts seines [sic] Geschäftsbereichs auferlegt: sie haben hinfort zu bestimmen, ob und inwieweit deren Arbeiten fortzuführen oder einzustellen sind (Ziff. V des Erlasses vom 28. August 1939 – RGBl. I S. 1535). In Ausführung dieses Erlasses richtete ich an die Akademie für Deutsches Recht die abschriftlich anliegende Anfrage vom 4. September 1939³; sie wurde meinem Sachbearbeiter⁴ gegenüber mündlich durch den Direktor der Akademie⁵ in dem Sinne beantwortet, daß abgesehen von den im Gange befindlichen abschließenden Arbeiten in der Abteilung für Rechtsgestaltung die mit der Reichsverteidigung zusammenhängenden Gebiete in kleinen Arbeitsgemeinschaften der Ausschüsse behandelt werden sollten, regelmäßig jedoch nur bei Vorliegen von Aufträgen; ebenso solle die Abteilung für Rechtsforschung im wesentlichen nur bei Vorliegen von Aufträgen tätig werden; die Auslandsabteilung solle einem Wunsch des Auswärtigen Amtes entsprechend in eingeschränktem Maße weiter arbeiten; alle anderen Aufgaben sollten ruhen.

Um Klarheit zu gewinnen, in welchem Maße mit Aufträgen der Ressorts zu rechnen und dementsprechend Reichsmittel für die Akademie bereitzustellen seien, richtete ich die abschriftlich anliegende Anfrage vom 26. September 1939 an die beteiligten Obersten Reichsbehörden⁶; die Antworten liegen zum Teil vor.

Diese Anfrage hat dem Präsidenten der Akademie Anlaß gegeben, an diese Ressorts das abschriftlich beigelegte Schreiben vom 13. Oktober 1939 zu richten, in dem er darauf hinweist, daß er,

¹ Vgl. ANDERSON, Academy for German Law, S. 467–473; PICHINOT, ADR, S. 121–124.

² Vom 28. 8. 1939 (RGBl. I S. 1535); s. näher Dok. Nr. 129.

³ R43 II/1510a, Bl. 48: Ersuchen des RJuM (i. V. StS Schlegelberger) „um gefällige umgehende Mitteilung – 1. in welchem Umfange Ausschüsse der Akademie tätig werden sollen, – 2. welche Arbeiten die Verwaltungsstellen für Rechtsgestaltung, Rechtsforschung und Auslandsverkehr fortführen sollen, – 3. inwieweit das Bauprogramm des Hauses des Deutschen Rechts durchzuführen ist.“

⁴ MR Karl Sauer.

⁵ Karl Lasch; dessen analoge schriftl. Anweisung vom 15. 9. 1939 an die Vorsitzenden der ADR-Ausschüsse s. ANDERSONS. 469 f.

⁶ RJuM (i. V. Schlegelberger) an die Ressorts; R43 II/1510a, Bl. 49. Das Schreiben lautete: „Die Akademie für Deutsches Recht, die ihre Aufwendungen bisher im wesentlichen durch Spenden deckte, ist infolge des Verbots jeder Sammlung jetzt völlig auf Reichsmittel angewiesen. Im Hinblick auf die Reichsverteidigung müssen sich jedoch die Aufwendungen des Reichs in engsten Grenzen halten. Insbesondere können nur mehr für solche Ausschüsse der Akademie Beträge bereitgestellt werden, deren Arbeiten einem zwingenden sachlichen Bedürfnis entsprechen. Ich darf daher um gefällige umgehende Mitteilung bitten, ob für Zwecke des dortigen Geschäftsbereichs Akademieausschüsse tätig sind, deren Arbeiten auch unter den gegenwärtigen Verhältnissen unbedingt fortgesetzt werden müssen.“

einem ausdrücklichen Befehl des Führers zufolge, ausschließlich Umfang und Art der Tätigkeit der Akademie bestimme⁷.

Ich darf Sie, sehr geehrter Herr Kollege, um gefällige Mitteilung bitten, ob ein Befehl des Führers ergangen ist, der die im Erlaß vom 28. August d. J. gegebene Anordnung bezüglich der Akademie für Deutsches Recht wieder aufhebt⁸.

Mit verbindlichem Gruß und Heil Hitler
Ihr sehr ergebener
Dr. Gürtner

b.: Reichsminister Hans Frank an Reichsminister Lammers. 3. November 1939

Hochverehrter Herr Reichsminister Dr. Lammers!

Unter Bezugnahme auf die mir heute gewährte Unterredung⁹ stelle ich hiermit den Antrag, die Akademie für Deutsches Recht mit sofortiger Wirkung von der Aufsicht des Reichsjustiz- und des Reichsinnenministeriums zu befreien und sie als öffentlich-rechtliche Körperschaft – unter dem selbstverständlichen Vorbehalt der Oberaufsicht des Rechnungshofes über alle Gebiete der Rechnungsführung – der Aufsicht des Reichsministers Dr. Frank zu unterstellen.

Ich habe zur Begründung dieses Antrages folgendes auszuführen:

1. Die Aufsichtsführung durch das Reichsjustizministerium hat sich in zunehmendem Maße zu einer Erschwerung des Dienstbetriebes der Akademie für Deutsches Recht entwickelt. Diese Aufsichtsbestimmung wäre ja auch niemals in das Gesetz aufgenommen worden, wenn ich im Augenblick des Inkrafttretens des Reichsgesetzes über die Akademie für Deutsches Recht vom 5. Juli 1934¹⁰ schon Reichsminister gewesen wäre; denn wäre ich zu diesem Zeitpunkt bereits Reichsminister gewesen, dann würde es für unlogisch angesehen worden sein, daß ich in meiner Eigenschaft als Präsident der Akademie der Aufsicht eines mir gleichgeordneten Reichsorgans, nämlich eines anderen Reichsministers hätte unterstellt werden sollen. Ich war aber damals noch Bayerischer Justizminister¹¹, und so erklärt sich die Aufnahme der Bestimmung über die Aufsicht des Reichsjustizministers. Seit meiner Berufung zum Reichsminister¹² ist daher die Frage des Wegfalls der Aufsicht über die Akademie für Deutsches Recht durch das Reichsjustizministerium an sich akut geworden.

2. Wenn ich trotz dieses Gesichtspunktes seinerzeit keine Schritte unternommen habe, die Aufsicht des Justizministeriums zu beseitigen, so unterließ ich das aus einer Erwägung, die mir in meiner Stellung als Präsident der Akademie für Deutsches Recht begründet erschien. Die Akademie für Deutsches Recht lebte nämlich in den ersten Jahren ihrer Gründung zum weit überwiegenden Teile von dem Ertragnis der Sammlungen, die sie im Einvernehmen mit den höchsten Reichs- und Parteistellen im Interesse ihres gemeinnützigen geistigen Zweckes durchführen konnte¹³. Ich mußte deshalb Gewicht darauf legen, daß eine Aufsicht weit über das normale Maß stattfand, um allen Vorwürfen von vornherein zu begegnen, die sich auf Grund des finanziellen Sammelbetriebes hinsichtlich der Geschäftsführung, des Aufwands usw. hätten bemerkbar machen können.

⁷ Ebd. Bl. 50. H. Frank ließ die Ressorts wissen: „Als Präsident der Akademie für Deutsches Recht bestimme ausschließlich ich, einem ausdrücklichen Befehl des Führers zufolge, Umfang und Art der zur Erfüllung der der Akademie für Deutsches Recht vom Führer gestellten Aufgaben notwendigen Tätigkeit. – Die Arbeiten der Akademie für Deutsches Recht gehen in dem durch die Kriegsgesetzgebung erweiterten Umfange selbstverständlich weiter.“

⁸ Lammers erbat zunächst von Frank schriftlich am 28. 10. 1939 eine Stellungnahme; ebd. Bl. 51.

⁹ Hierzu in den Akten nichts niedergelegt.

¹⁰ Richtig: vom 11. 7. 1934 (RGBl. I S. 605); s. ARH I/2, Nr. 376 P. 15.

¹¹ Zur Stellung Franks 1934/35 vgl. ARH II/1, Nr. 108.

¹² Am 19. 12. 1934, ohne Geschäftsbereich; ARH II/1, Nr. 53 II P. 6, bes. Anm. 19. Zu Franks vergeblich. Vorstoß auf förmliche Einschaltung der ADR in die Gesetzgebung vgl. ARH III, Nr. 150.

¹³ Näheres zur Finanzierung der ADR s. ANDERSONS. 154 ff.; PICHINOTS. 91–93.

Ein höchstes Maß an überhaupt nur denkbaren Überwachungsinstanzen konnte mir bei dieser Sachlage nur erwünscht sein. Aber dieser Gesichtspunkt ist nunmehr ebenfalls weggefallen. Die Akademie für Deutsches Recht wird unter Fortfall der Sammlungen und der freiwilligen Beiträge jetzt ausschließlich durch das Reich finanziert, das für die Gesamtzwecke der Akademie einen festen monatlichen Satz zur Verfügung stellt¹⁴. Demnach erübrigt sich eine über das normale Maß der Prüfung durch den Rechnungshof und der Überprüfung durch das Finanzministerium hinausgehende Kontrolle durch andere Ministerien.

3. Der Führer hat mir am 15. September 1939 in seinem Sonderzug bei der ersten grundlegenden Besprechung über die mit meiner neuen Stellung in Polen zusammenhängenden Fragen¹⁵ auf mein Ersuchen ausdrücklich bestätigt, daß ich selbstverständlich in vollem Umfange im Besitz meiner Partei-, Reichs- und sonstigen Ämter bleibe und daß ich diese Ämter vollkommen selbständig ausübe. Mit dieser Erklärung des Führers halte ich ohnedies jede weitere Aufsichtsführung durch dritte Instanzen für hinfällig. Dazu kommt, daß ich durch meine Berufung zum Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete durch Erlaß des Führers vom 12. Oktober 1939¹⁶ in eine Position gerückt bin, die über dem Niveau eines unter Aufsicht von Fachministerien stehenden Mannes liegt.

4. Die Aufsicht des Justizministeriums ist auch insofern nicht mehr länger haltbar, als sie mit den rein technischen Bedürfnissen der Akademie und mit ihren Lebensbedürfnissen nicht vereinbar ist. Ich bitte Sie daher, sehr verehrter Herr Reichsminister Dr. Lammers, mit Herrn Reichsminister Dr. Gürtner auf dieser von mir eben skizzierten Basis lebenswürdigerweise zu sprechen und ihm von meinem Antrag, den ich dem Führer zu unterbreiten bitte, Kenntnis zu geben. Die von mir gegründete und emporentwickelte Akademie für Deutsches Recht, die größte Aufgaben zu lösen hat¹⁷, bedarf der unmittelbaren Unterstellung unter meine Aufsicht als Reichsminister. Ich glaube, daß bei Würdigung der von mir angeführten Gründe ein Argument gegen meinen Antrag nicht erhoben werden kann.

Ich bitte Sie, sehr verehrter Herr Reichsminister Dr. Lammers, bei der befürwortenden Weiterleitung dieses meines Antrages gütigerweise darauf bedacht zu sein, daß das von mir so gern gepflegte freundschaftliche Verhältnis zu Herrn Reichsminister Dr. Gürtner und zu Herrn Reichsminister Dr. Frick, auf dessen Aufrechterhaltung ich das größte Gewicht lege, keinen Schaden erleidet¹⁸.

Mit freundlichsten Heilgrüßen
Ihr sehr ergebener
H. Frank

¹⁴ Parallel zu der im Apr. 1939 bekundeten Entschlossenheit des RIM, der ADR künftig keine öffentl. Sammlungen mehr zu genehmigen, liefen Verhandlungen mit dem RFM um Überleitung der Finanzierung auf das Reich, das schließlich 1939 rd. 80% des ADR-Etats trug. Der Rest kam v. a. von Fördermitgliedern aus der Industrie. Auf weitere Spendenwerbung hatte Frank gegenüber dem RFM am 7. 9. 1939 förmlich verzichtet. R 2/24103; vgl. ANDERSONS. 162–170; PICHINOTS. 94 f.

¹⁵ Unterredung im FHQ bei Gogolin/Schlesien, in welcher Hitler Frank als „Oberverwaltungschef“ mit der Zivilverwaltung in den besetzten poln. Gebieten betraute; s. SCHENK, Frank, S. 143 f.

¹⁶ RGBL I S. 2077; s. Dok. Nr. 170 Anm. 11.

¹⁷ Bezieht sich wohl auf das im Mai 1939 angekündigte ambitionierte Vorhaben, BGB und österr. ABGB durch ein „Volksgesetzbuch der Deutschen“ zu ersetzen, als einer „totale[n] Kodifikation des völkischen Rechts“; s. GRUCHMANN, Justiz, S. 752 f., 929 f.

¹⁸ Lammers übermittelte am 13. 11. 1939 Abschriften des vorlieg. Schreibens an RJuM Gürtner und RIM Frick zur Stellungnahme; R 43 II/1510a, Bl. 54 f. Diese erging unter dem 19. 2. 1940 (s. Folgeband), im Ergebnis blieb es aber bei der bestehenden Aufsicht beider Ressorts über die ADR.

Zitierhinweis

Nr. 179 Wahrnehmung der Aufsicht über die Akademie für Deutsches Recht. 23. Oktober / 3. November 1939a. Der Reichsminister der Justiz an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 23. Oktober 1939b. Reichsminister Hans Frank an Reichsminister Lammers. 3. November 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d179>